



MPF00462972 | Fiscalía PCyF N° 20

**Art. 11.- L 2303 Legitimación. Oportunidad: Constitución Querella -
Interesado sin legitimación**

///nos Aires, 23 de junio de 2020.

Por recibido el nuevo correo electrónico remitido por el Dr. Carlos S. Harari Nahem, donde aporta un escrito del denunciante Nicolás Horacio Kosciuk en el cual pretende ser tenido como parte querellante.

En este sentido, y toda vez que -ahora si- el mismo resulta ser legible en su totalidad y que se ha aportado una fotografía de la partida de nacimiento del Sr. Kosciuk, me encuentro en condiciones de resolver sobre la petición.

En tal sentido, cabe destacar que esta Fiscalía ha ordenado la realización de una batería de pruebas en el caso, entre ellas una evaluación psiquiátrica sobre el pretenso querellante -a sugerencia del Gabinete Médico del CIJ-, la que se encuentra pendiente de realización. Es por ello, que habré de RECHAZAR, la petición del Sr. Kosciuk de ser tenido por parte querellante -al menos hasta que se lleve a cabo la conclusión médica-.

En efecto, es que resulta de vital importancia determinar si la persona que pretende ser acusador privado, se encuentra en condiciones psíquicas para cumplir con tal importante rol.

Inclusive, ello resulta importante hasta para la propia protección del presentante.

Es que no debe perderse de vista, que ser querellante representa no solo contar con determinados requisitos, sino también obligaciones como ser entre otras, el prestar testimonio bajo juramento de decir verdad con las implicancias del falso testimonio o falsa denuncia que puede incurrirse.

En atención al rechazo de la querella, dése intervención al Juzgado PCyF Nro.



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

21 en los términos del art. 11 4to Párr del CPPCABA; solicitando a VS fije audiencia a fin de resolver la cuestión.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

JUAN ERNESTO ROZAS

FISCAL DE 1º INSTANCIA

jrozas@fiscalias.gob.ar

Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.

23/06/2020 15:47:09